

1500393-94.2021.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... dois filhos. Tem passagem por roubo e tráfico. Nada tem contra a vítima.

A representante da empresa vítima, THAINNA FERNANDEZ BRAZ DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 05), declarou que: "É FUNCIONÁRIA DA LOJA "MIX CASA & VOCÊ" E NESTA DATA ESTAVA TRABALHANDO NO ESTABELECIMENTO QUANDO POLICIAIS MILITARES COMPARECERAM ALI E EXIBIRAM FONES DE OUVIDO E CABOS DE USB E IMEDIATAMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500393-94.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500393-94.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everton José da Silva Cavalcante

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

I - Relatório

EVERTON JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE, qualificado às fls. 24, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 03 de julho de 2021, às 13h45, na Rua João Pessoa, nº 964, nesta cidade e Comarca de Matão, subtraiu, para proveito próprio, 08 (oito) fones de ouvido para celular, marca "Stereo Sound", e 12 (doze) cabos USB, de cor preta, marca "Stereo", avaliados em R\$ 80,00 (oitenta reais), do estabelecimento comercial denominado Mix Casa & Você, representado por Thainna Fernandez Braz.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência. Requereu a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, a aplicação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu EVERTON JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência nº AD2999-1.2021 (fls. 08/10);

fotografia (fls. 15); auto de exibição e apreensão (fls. 16); auto de entrega (fls. 17/18); auto de avaliação (fls. 19), bem como pela prova oral produzida nos autos. A autoria é certa.

O réu EVERTON JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE, no interrogatório policial, acompanhado da Dra. Gabriela M. Molinari, OAB/SP 452.130 (fl. 06), declarou: "QUE FOI CIENTIFICADO DAS TENTATIVAS DE CONTATO COM SEUS FAMILIARES QUE RESULTARAM INFRUTÍFERAS; QUE CIENTE DA IMPUTAÇÃO QUE LHE É ATRIBUÍDA. NEGA A PRÁTICA DO FURTO E QUE OS OBJETOS ENCONTRADOS EM SEU PODER OS COMPROU EM ARARAQUARA; QUE FAZ "BICOS"; QUE POSSUI UMA PASSAGEM PELA POLÍCIA POR ROUBO E FOI CONDENADO". Em Juízo, disse que foi abordado com os objetos apreendidos. Não praticou o furto. Adquiriu os produtos em Araraquara e revenderia em Matão. Foi abordado perto da Rodoviária. Não entrou dentro da loja. Foram apreendidos consigo outros produtos, como bandeiras e camisetas, mas não foram apresentados. Tem 34 anos. Era vendedor autônomo. Comprava objetos para revender. Ganhava R\$1.500,00. É casado. Possui dois filhos. Tem passagem por roubo e tráfico. Nada tem contra a vítima.

A representante da empresa vítima, THAINNA FERNANDEZ BRAZ DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 05), declarou que: "É FUNCIONÁRIA DA LOJA "MIX CASA & VOCÊ" E NESTA DATA ESTAVA TRABALHANDO NO ESTABELECIMENTO QUANDO POLICIAIS MILITARES COMPARECERAM ALI E EXIBIRAM FONES DE OUVIDO E CABOS DE USB E IMEDIATAMENTE RECONHECEU QUE ERAM OBJETOS DA LOJA E QUE TINHAM ACABADO DE SER FURTADOS; QUE NENHUMA FUNCIONÁRIA PERCEBEU A AÇÃO CRIMINOSA, MAS UMA DELAS APÓS EXIBIÇÃO DOS OBJETOS TINHA NOTADO A FALTA DOS MESMOS; QUE A SUBTRAÇÃO OCORREU NESTA DATA, MAS NÃO SABE PRECISAR O HORÁRIO CORRETO, MAS ACREDITA QUE TENHA SIDO POUCO INSTANTES ANTES DA CHEGADA DOS POLICIAIS, OS QUAIS DISSERAM QUE O AUTOR FOI DETIDO A UM QUARTEIRÃO DO ESTABELECIMENTO; QUE NÃO CONHECE O AUTOR EVERTON JOSÉ DA SILVA CAVALCANTI; QUE NESTE ATO OS OBJETOS SUBTRAÍDOS/RECUPERADOS LHE FORAM DEVOLVIDOS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Os produtos continham a etiqueta da loja. A testemunha Policial Militar FERNANDO ROGERIO DE SOUZA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 03), declarou: "É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA SGT. BENTO REALIZANDO PATRULHAMENTO OSTENSIVO PELA ÁREA CENTRAL/COMERCIAL DA CIDADE E PASSANDO PELA AV. CAMPOS SALLES CRUZAMENTO COM A RUA JOÃO PESSOA AVISTARAM UM INDIVÍDUO QUE SE PORTOU DE FORMA SUSPEITA AO NOTAR A VIATURA POLICIAL ALIADO AO FATO QUE TRAZIA UM VOLUME NO BOLSO DA BERMUDA; QUE ENTÃO RESOLVERAM EFETUAR A ABORDAGEM IDENTIFICANDO-O COMO EVERTON JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE; QUE REALIZARAM A REVISTA PESSOAL E EM PODER DE EVERTON LOCALIZARAM 08 (OITO) FONES DE OUVIDO NAS EMBALAGENS E 12 (DOZE) CABOS USB NOVOS; QUE QUESTIONARAM A RESPEITO DA ORIGEM DOS PRODUTOS, MAS EVERTON NÃO SOUBE RESPONDER; QUE PASSARAM A VERIFICAR NOS ESTABELECIMENTOS ALI PRÓXIMOS E NO OUTRO QUARTEIRÃO CHEGARAM ATÉ A LOJA "MIX CASA & VOCÊ" ONDE A FUNCIONÁRIA THAINNÁ RECONHECEU IMEDIATAMENTE OS OBJETOS COMO SENDO DE PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO E QUE ACABARAM DE SER FURTADOS; QUE A AÇÃO CRIMINOSA NÃO FOI NOTADA PELAS FUNCIONÁRIAS; QUE DERAM VOZ DE PRISÃO E LEVARAM EVERTON ATÉ O PRONTO SOCORRO PARA EXAME DE CORPO DE DELITO; QUE MESMO DIANTE DAS EVIDÊNCIAS EVERTON NEGA A PRÁTICA DO DELITO; QUE CONDUZIRAM EVERTON ATÉ O PLANTÃO POLICIAL ONDE A AUTORIDADE POLICIAL RATIFICOU SUA PRISÃO EM FLAGRANTE; QUE OS OBJETOS FORAM APREENDIDOS E DEVOLVIDOS A THAINNÁ". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu disse que pegou os produtos em Araraquara para vender, mas não soube precisar o local e valores. A vendedora Thainá reconheceu os produtos como sendo da loja em que trabalha, inclusive estando faltando na prateleira. Não conhecia o réu, mas os policiais de Dobrada o conhecia por furto.

A testemunha Policial Militar ANDRÉ LUIZ BENTO DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 04), declarou: "É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA FERNANDO REALIZANDO PATRULHAMENTO PREVENTIVO PELA ÁREA CENTRAL E, PASSANDO PELA AV. CAMPOS SALES CRUZAMENTO COM A RUA JOÃO PESSOA, UM INDIVÍDUO SE PORTOU DE FORMA ESTRANHA AO NOTAR A PRESENÇA POLICIAL E TRAZIA UM VOLUME NO BOLSO DA BERMUDA E ASSIM EFETUARAM A ABORDAGEM IDENTIFICANDO-O COMO EVERTON JOSÉ DA SILVA CAVALCANTI; QUE REALIZARAM A REVISTA PESSOAL E EM PODER DE EVERTON LOCALIZARAM 08 (OITO) FONES DE OUVIDO NAS EMBALAGENS E 12 (DOZE) CABOS USB NOVOS; QUE INDAGARAM A RESPEITO DA ORIGEM DOS PRODUTOS O MESMO NÃO SOUBE

RESPONDER ; QUE VERIFICARAM NOS ESTABELECIMENTOS ALI PRÓXIMOS E NO OUTRO QUATEIRÃO CHEGARAM ATÉ A LOJA "MIX CASA & VOCÊ" ONDE A FUNCIONÁRIA THAINNÁ RECONHECEU DE PRONTO OS OBJETOS COMO SENDO DE PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO E QUE ACABARAM DE SER FURTADOS; QUE A AÇÃO CRIMINOSA NÃO FOI PERCEBIDA; QUE ENTÃO DERAM VOZ DE PRISÃO E LEVARAM EVERTON ATÉ O PRONTO SOCORRO PARA EXAME DE CORPO DE DELITO; QUE MESMO DIANTE DAS EVIDÊNCIAS EVERTON NEGA A PRÁTICA DO CRIME; QUE CONDUZIRAM EVERTON ATÉ O PLANTÃO POLICIAL ONDE A AUTORIDADE POLICIAL DECRETOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO MESMO; QUE OS OBJETOS FORAM APREENDIDOS E DEVOLVIDOS A THAINNÁ". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu disse que arrumou esses produtos em Araraquara para vender, mas não soube precisar o local e valores. Não conhecia o réu. Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. Segundo se apurou, na data dos fatos, o réu dirigiu-se até o estabelecimento vítima e nele adentrou.

Aproveitando-se que os funcionários da loja estavam distraídos, EVERTON JOSÉ subtraiu 08 (oito) fones de ouvido para celular e 12 (doze) cabos do tipo USB do interior da loja, colocando os objetos no bolso de sua bermuda. Em seguida, saiu do estabelecimento e seguiu caminhando pela via pública normalmente.

Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela área central da cidade e, quando trafegavam pela Avenida Campos Salles, cruzamento com a Rua João Pessoa, avistaram um indivíduo portando um volume incomum no bolso da bermuda que trajava, tendo ele agido de forma estranha ao notar a presença da viatura. Por estes motivos, os policiais militares decidiram abordá-lo.

Realizada busca pessoal, em posse do réu foram encontrados 08 (oito) fones de ouvido para celular, ainda embalados, e 12 (doze) cabos USB novos (cf. imagem à fl. 15).

Indagado pelos policiais militares, o réu nada soube dizer acerca da procedência dos produtos.

Diante disso, os policiais diligenciaram nos estabelecimentos situados nas imediações, tendo a funcionária Thainna Fernandez Braz reconhecido os pertences encontrados em poder do réu como sendo aqueles subtraídos momentos antes da loja "Mix Casa & Você", localizada a uma quadra do local da abordagem.

Posteriormente, os bens foram restituídos à representante do estabelecimento, conforme auto de entrega de fls. 17/18.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o réu negou a prática do crime e alegou que comprara os objetos em uma loja na cidade de Araraquara, entretanto, sequer mencionou o nome ou a localização do estabelecimento. Ouvido em Juízo, o réu repetiu essa narrativa.

Contudo, a negativa do réu não merece prevalecer, pois contrária à prova dos autos. Por outro lado, a representante da vítima reconheceu os objetos subtraídos do estabelecimento comercial e confirmou em Juízo que as mercadorias foram subtraídas da loja, inclusive possuindo etiquetas.

Os policiais militares, por sua vez, confirmaram que o réu, no momento da abordagem, não soube responder sobre a origem dos objetos. Nem mesmo no curso da instrução o réu comprovou ter adquirido os bens lícitamente.

Não existem indícios de que tais testemunhas tenham mentido apenas para prejudicar pessoa inocente.

Logo, foi demonstrado que o réu, no dia 03 de julho de 2021, às 13h45, na Rua João Pessoa, nº 964, nesta cidade e Comarca de Matão, subtraiu, para proveito próprio, 08 (oito) fones de ouvido para celular, marca "Stereo Sound", e 12 (doze) cabos USB, de cor preta, marca "Stereo", avaliados em R\$ 80,00 (oitenta reais), do estabelecimento comercial denominado Mix Casa & Você, representado por Thainna Fernandez Braz, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 155, caput, do Código Penal.

Fica afastado o pedido de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta não é dotada de irrisória ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Ressalta-se que o réu é reincidente, não sendo a primeira vez que subtrai patrimônio alheio.

O valor dos bens também não é ínfimo.

Não bastasse isso, considerar sem relevância o fato descrito na denúncia poderia

gerar caos social, instalando-se insegurança entre as pessoas de bem e fomentando a sensação de que os proprietários, para resguardar seu patrimônio, devem agir com violência ao invés de acionar a polícia.

Diante da reincidência, impossível a aplicação do art. 155, § 2º, do CP.

Não foi comprovada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Passo à fixação da pena.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 155, caput, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. O réu é portador de maus antecedentes.

Logo, fixo a pena base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa (+1/6).

Considerando a reincidência, agravo a pena em 1/6, alcançando 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser computada.

Chega-se, pois, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em razão das informações sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, será o fechado.

Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis, até porque tal medida não seria socialmente recomendável.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Constatado que não há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal). Por tais razões, poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido constante na denúncia para o fim de condenar o réu EVERTON JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE, qualificado nos autos, reincidente, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando, se o caso, a gratuidade. Deixo de fixar valor mínimo para indenização ante a falta de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Matão, 13 de maio de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA